

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 166/2533

นายบุญส่ง ข้างยอด

โจทก์

นายอุดม คล้ายกรด

จำเลย

นายบุญส่ง ข้างยอด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ตามมาตรา 220 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ระบุว่า ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริงแต่คดีนี้ยังไม่มีการวินิจฉัยในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเลย เพียงแต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฟ้องและศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องเท่านั้น โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 19)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352

ศาลชั้นต้นตรวจฟ้องแล้ว มีคำสั่งว่าคดีที่โจทก์อ้างเป็นคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 622/2530 โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระเงินค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระทั้งหมดคือราคารถ ไม่ได้เรียกเอาตัวรถ เป็นการบังคับทางแพ่งไปแล้ว ฟ้องคดีนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นมูลทางแพ่ง ไม่เป็นคดีอาญา ไม่รับฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 16)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 17)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีโจทก์ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้วศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีโจทก์ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้วศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ